

书评《布鲁塞尔效应》

书名：《布鲁塞尔效应：欧盟如何统治全球》 | 作者：[芬] 阿努·布拉德福德 | 译者：简军波 / 宋卫清 | ISBN：9787208189614 | 出版社：上海人民出版社，2024年 | 页数：411页 | 定价：128.00元



原作名 The Brussels Effect: How the European Union Rules the World，2020年牛津大学出版社出版。作者阿努·布拉德福德（Anu Bradford），芬兰裔美国法学家，哥伦比亚法学院教授。她的研究领域是欧盟法、国际经济法和数字经济监管。

这本书的核心论点用一个反直觉的句子就能概括：欧盟看起来在衰落——增长乏力、英国脱欧、人口老化——但它在以一种看不见的方式"统治"全球。不是通过军事，不是通过外交，是通过监管。欧盟的市场太大了——任何跨国公司都不能放弃欧洲市场——所以欧盟的法规变成了全球标准。公司不是被"强迫"遵守欧盟法规，是被"市场引力"拉到自愿遵守——因为做两套标准（一套给欧洲一套给世界其他地方）太贵了。

一、三种布鲁塞尔效应

布拉德福德区分了三种布鲁塞尔效应：

事实性布鲁塞尔效应（de facto）。跨国公司发现遵守欧盟标准比做两套标准更便宜——于是全球采用欧盟标准。这不是法律要求——是经济计算。苹果在全球使用USB-C接口不是因为全球法律规定——是因为欧盟法律规定在欧洲销售的手机必须用USB-C，苹果做一套硬件比做两套便宜。事实性效应是"市场引力"——大市场的标准自动变成小市场的标准。

预期性布鲁塞尔效应（anticipatory）。公司预期欧盟将来会出台某项法规——于是提前采用欧盟标准，避免将来被迫改。这不需要欧盟真的立法——只需要公司判断“欧盟迟早会管”。预期性效应是“监管阴影”——欧盟还没动手，但它的意图已经改变了公司的行为。

法律性布鲁塞尔效应（de jure）。欧盟的法规直接适用于境外——通过“域外效力”条款。GDPR（通用数据保护条例）是经典案例——任何处理欧盟公民数据的公司，不管在哪里，都要遵守GDPR。法律性效应是“长臂管辖”——欧盟的法律手臂伸到了境外。

三种效应叠加的结果是：欧盟的法规成了全球商业的“默认设置”。你不需要在欧洲做生意才遵守欧洲法规——你在全球做生意就已经在遵守了，因为全球供应链已经欧洲化了。

二、为什么是欧盟

为什么是欧盟而非美国或中国成为全球监管者？

市场规模。欧盟单一市场有4.5亿消费者——比美国大（3.3亿），比中国富（人均GDP更高）。任何跨国公司都不能放弃这个市场。当你不能放弃一个市场时，你必须遵守它的规则——不管规则多严。

监管能力。欧盟有世界上最强的监管机构——欧盟委员会有专门的监管部门（DG COMP管竞争，DG CONNECT管数字，DG ENV管环境）。美国更依赖诉讼（事后惩罚），欧盟更依赖监管（事前规则）。事前规则比事后惩罚更容易输出——因为公司需要提前遵守，不需要等出了事才改。

规范吸引力。欧盟的法规以“保护公民”为核心——隐私保护（GDPR）、消费者保护、环境保护、竞争保护。这些目标在全球有广泛吸引力——没有人公开反对“保护隐私”或“保护环境”。美国的监管以“自由市场”为核心——这在全球化中有争议（不是所有人都信自由市场）。中国的监管以“国家安全”为核心——这在全球化中更受抵制。欧盟的监管价值观最容易全球输出。

监管者的野心。欧盟不是被动地制定国内法规——它有意识地设计法规的“域外效力”。GDPR的第3条明确规定了域外适用范围——这不是偶然，是精心设计。欧盟知道自己在做全球监管者——它有意利用市场力量输出法规。

三、布鲁塞尔效应的领域

布拉德福德重点分析了几个领域：

数据保护（GDPR）。2018年生效的GDPR成了全球数据保护的事实标准。不只是欧洲公司遵守——美国、亚洲、非洲的公司只要处理欧盟公民数据就要遵守。GDPR的“被遗忘权”“数据可携带权”“知情同意”等概念成了全球隐私话语的默认词汇。即使没有法律要求的国

家，也在参考GDPR制定本国法律——因为企业已经按GDPR合规了，本国法律和GDPR一致最省事。

竞争政策。 欧盟委员会是全球最积极的反垄断执法者——对谷歌罚款80亿欧元，对苹果罚款130亿欧元，对微软罚款20亿欧元。这些罚款不只影响欧洲——它们改变了全球科技公司的商业模式。谷歌在欧洲被要求给用户选择默认搜索引擎的选项后，这个做法在全球推广了——因为做两套太贵。

数字监管（DSA/DMA）。 2022-2024年生效的《数字服务法》和《数字市场法》是布鲁塞尔效应的最新案例。DSA要求平台透明化内容审核，DMA要求“守门人”（苹果、谷歌、Meta等）开放生态系统。苹果在欧洲允许第三方应用商店后——这个变化迟早会推向全球。

环境保护。 欧盟的碳排放交易体系（ETS）、化学品法规（REACH）、可持续金融披露（SFDR）都在全球产生了示范效应。“碳边境调节机制”（CBAM）是布鲁塞尔效应的新武器——对碳排放在生产国的产品征收碳关税。这意味着即使你的工厂在中国，也要按欧盟的碳标准生产，否则进不了欧洲市场。

AI监管。 2024年通过的《人工智能法案》（AI Act）是全球第一部综合性AI法规——按风险分级监管AI应用。这部法律正在产生布鲁塞尔效应——全球AI公司开始按欧盟的风险分级调整产品设计，因为它们不能放弃欧洲市场。

四、和《欧洲历史的塑造》对读

麦克尼尔的《欧洲历史的塑造》说欧洲的“形状”是被文明互动塑造的——欧洲不是自生自灭的，是在与欧亚大陆其他文明的互动中成型的。布拉德福德的《布鲁塞尔效应》展示了一个反转——现在的欧洲在塑造世界的“形状”。

麦克尼尔写的是16-20世纪欧洲的“被塑造”——欧洲从外面接收技术（农业、铁器、火药、印刷术）后在内部竞争中发展出了独特制度。布拉德福德写的是21世纪欧洲的“主动塑造”——欧洲用它发展出来的制度（监管、法治、标准）反过来塑造世界。

这个反转有一个深层逻辑：欧洲在历史上被外部技术塑造（麦克尼尔），所以它更理解“被塑造”的感受——这让它设计的法规更注重“保护”而非“控制”。GDPR保护隐私、REACH保护环境、AI Act保护公民——这些法规的出发点是“保护人免受技术伤害”，不是“用技术控制人”。这种“保护性监管”在全球有广泛吸引力——因为每个国家的人都需要被保护。

但“保护”和“控制”的界限很模糊。欧盟的AI Act“保护公民免受AI伤害”——但它的副作用是提高了AI创业的合规成本，让小公司更难竞争——这客观上保护了已占优势的大公司（它们有合规资源）。“保护”在效果上可能是“控制”——控制谁能进入市场、谁能创新、谁能竞争。

五、和《AI·未来》对读

李开复在《AI·未来》里谈了中美AI竞争——美国发明，中国应用。但他漏了第三方力量：欧盟。欧盟不在AI"技术"竞争中领先（没有OpenAI、没有字节跳动），但它在AI"规则"竞争中领先——AI Act是全球第一部综合性AI法规。

这构成了一个三角：美国做技术（发明AI），中国做应用（扩散AI），欧盟做规则（监管AI）。三方各有所长——但规则的力量被低估了。技术领先不等于规则领先——美国有最好的AI公司，但欧盟定义了这些公司能做什么不能做什么。

布鲁塞尔效应在AI领域的具体表现：AI Act按风险分级——不可接受风险（社会评分、实时生物识别）被禁，高风险（招聘、医疗、司法AI）需严格合规，有限风险（聊天机器人）需透明披露。全球AI公司为了不放弃欧洲市场，开始按这个分级调整产品——即使它们总部在美国或中国。欧盟不在AI技术上领先，但它在AI治理上领先——而治理决定了技术能怎么用。

李开复预测中美AI竞争时没有考虑欧盟的规则力量——他看到的是"谁做出最好的AI"，没看到"谁定义了AI能做什么"。2026年的现实是：AI竞赛不只是技术和应用的竞赛，也是规则的竞赛——而规则竞赛中欧盟正在赢。

六、和《动物庄园》对读

动物庄园的诫律被猪修改——"不可睡床铺"→"不可睡有被褥的床铺"。布鲁塞尔效应的法规也在被修改——但方向相反：欧盟的法规越来越严，而不是越来越松。

为什么方向相反？因为动物庄园的规则制定者（猪）的目标是"为自己的特权松绑"，而欧盟的规则制定者的目标是"为公民的权利收紧"。猪不受任何外部约束——它可以随意修改规则。欧盟受民主制度约束——公民通过议会要求更严的保护，政客为了选票响应——所以法规越来越严。

但两者的相似性在于：规则的制定者定义了"游戏规则"，其他人只能在这个规则里玩。动物庄园的动物在猪定的规则里活——它们不能选择不玩。全球公司在欧盟定的规则里做生意——它们也不能选择不玩（不能放弃欧洲市场）。区别在于：猪的规则是为了猪的利益，欧盟的规则理论上是为了公民的利益。

但"为了公民的利益"和"实际上对公民有利"不是一回事。GDPR保护隐私——但也增加了小公司的合规成本，让大公司更有优势（它们有合规团队）。AI Act保护公民免受AI伤害——但也可能让欧洲AI产业更难发展（合规成本高→创业更难→技术落后→最终公民享受不到AI的好处）。保护的代价是创新——这是布鲁塞尔效应的内在矛盾。

七、和《逃不开的经济周期》对读

特维德说经济周期由五个驱动力推动——货币、资产价格、建筑业、创新、心理。布拉德福德隐含了第六个驱动力：监管。

监管是经济周期的一个被低估的变量。当欧盟出台GDPR时，全球数据合规产业一夜爆发——律所、咨询公司、合规软件公司大量涌现。当AI Act出台时，AI合规产业开始形成。监管创造了一个新的经济部门——合规经济。

但监管也改变了周期的节奏。GDPR增加了企业的固定成本——合规不是一次性投入，是持续支出。固定成本增加意味着企业的盈亏平衡点上升——经济下行时更容易亏损，亏损时更难恢复。监管可能让经济周期更剧烈——繁荣时合规成本被忽略，衰退时合规成本变成压死骆驼的最后一根稻草。

特维德没有讨论监管作为周期驱动力的角色——他的五种驱动力都是"市场"力量。布拉德福德的第六种驱动力是"政府"力量——监管。市场和政府共同驱动经济周期——特维德看了市场的五种力，布拉德福德看了政府的一种力。两者合在一起才是完整的周期图景。

八、批评

欧盟中心主义。 布拉德福德是欧盟法专家——她对布鲁塞尔效应的描述有"确认偏误"。她关注的是欧盟法规成功输出的案例，对失败案例着墨不够。有些领域欧盟没有成功输出标准——比如金融监管（美国SEC的影响力更大）、电信标准（中国华为的影响力更大）。布鲁塞尔效应不是全能的——它在某些领域强（数据保护、消费者保护），在另一些领域弱。

监管的代价。 布拉德福德强调欧盟法规"提升了全球标准"——但她对监管代价的讨论不够。高标准的代价是低成本——GDPR的合规成本让很多小公司退出了欧洲市场。布鲁塞尔效应不只是"提升标准"——也可能是"提高门槛"。门槛高了，大公司进得去，小公司被挡在外面——这可能在减少竞争而非保护消费者。

川普2.0的冲击。 2025年川普回归后，美国开始更积极地对抗欧盟的监管输出——威胁对欧盟的数字税征收报复性关税，质疑AI Act对美国公司的歧视性影响。布拉德福德2020年写书时没有预见到川普2.0——她假设美国会继续容忍欧盟的监管输出。但川普2.0可能削弱布鲁塞尔效应——当美国不再接受欧盟标准时，公司可能被迫做两套标准（一套给欧洲一套给美国），布鲁塞尔效应的"事实性"机制被削弱。

九、2020→2026

2020年出版，2026年重读。6年。

6年间布鲁塞尔效应有几个重要发展。AI Act (2024) 通过了——成为全球第一部综合性AI法规，布鲁塞尔效应扩展到AI领域。DMA和DSA (2022-2024) 生效——苹果被迫在欧洲开放第三方应用商店，这个变化正在向全球扩散。CBAM (2026开始实施) ——碳关税第一次让布鲁塞尔效应进入物理商品领域（以前主要是数字和服务）。

但6年间也出现了逆风。川普2.0的对欧政策更激进——美国不再默认接受欧盟标准。中国的AI监管也走自己的路——不参考AI Act，而是制定自己的算法推荐管理规定。布鲁塞尔效应在"民主国家+市场导向"的领域最强（数据保护、消费者保护），在"国家安全+主权导向"的领域最弱（AI军事应用、数据本地化）。

2026年的图景是：布鲁塞尔效应在西方阵营内部依然有效（欧美日韩共享高监管标准），但在"全球南方"和"中美脱钩"的语境下被削弱——当世界分裂成两个系统时，欧盟的标准不再能"统一"两个系统。布拉德福德2020年假设的"全球市场"在2026年正在分裂——布鲁塞尔效应在一个分裂的世界里效力会下降。

十、一句话

欧盟不靠军事不靠外交靠监管——用4.5亿消费者的市场引力把欧洲标准变成全球默认——但在川普2.0和中美脱钩的冲击下，"一个全球市场"正在分裂，布鲁塞尔效应在分裂的世界里效力递减。

大米斗，2026年9月

